

SALIPAH BINTI SUAT

lwn.

ZAINAL BIN SUAT

HASLINDA BINTI SUAT

Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato' Haji Mohammad Adib bin Husain (Pengerusi), YA Dato' Haji Mohd Amran bin Mat Zain (Ahli Panel) dan YA Dato' Haji Mohamad Shakir Bin Abdul Hamid (Ahli Panel).

16 Mac 2022 / 13 Syaaban 1443H

Kes Rayuan No: 10000-077-0118-2021

Permohonan Melanjutkan Tempoh Masa Penyerahan Dokumen Rayuan - Seksyen 238 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.

Peguam Syarie Perayu: Fadhlina binti Dato' Sidek daripada Tetuan
Fadhlina Siddiq & Associates

Peguam Syarie Responden: -

ALASAN PENGHAKIMAN

1. Kes ini adalah suatu permohonan melanjutkan tempoh masa penyerahan Rekod Rayuan kepada Responden 1 selewatnya pada 9 Disember 2020 berdasarkan seksyen 238 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.

2. Perayu telah memfailkan Rekod Rayuan ke dalam Mahkamah Rayuan Syariah di Shah Alam mengikut tempoh masa iaitu pada 1 Disember 2020.
3. Walau bagaimanapun, Perayu telah lewat menyerahkan Rekod Rayuan tersebut kepada Responden 1 iaitu setelah berlalunya tempoh 2 bulan daripada tarikh terakhir penyerahan iaitu pada 4 Februari 2021 iaitu namun gagal diserahkan secara kediri.
4. Pada sebutan pengurusan kes pada 24/1/2022 Peguam Perayu memaklumkan kepada mahkamah bahawa Perayu mengarahkan kes ditarik balik dan Mahkamah mengarahkan Perayu untuk memfailkan Notis Penarikan Balik.
5. Berdasarkan tindakan tersebut, kami merujuk kepada peruntukkan seksyen 95 (1) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 yang menyatakan tentang tatacara penarikan balik sesuatu kes iaitu:

Seksyen 95. Penarikan balik tuntutan

(1) Plaintiff boleh, dengan kebenaran Mahkamah, pada bila-bila masa sebelum penghakiman, menarik balik mana-mana prosiding keseluruhannya atau sebahagiannya dengan memberikan notis dalam Borang MS 19 kepada Mahkamah dan menyampaikan

satu salinan notis itu kepada defendan.

(2) Jika plaintif menarik balik mana-mana prosiding di bawah subseksyen (1), defendan berhak mendapat kos prosiding itu.

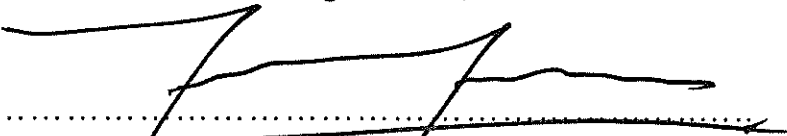
6. Berdasarkan seksyen 95(1) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003, kami dengan ini bersetuju dan tiada halangan untuk meluluskan permohonan penarikan balik kes rayuan ini oleh Perayu.

KEPUTUSAN

SETELAH mendengar permohonan penarikan balik kes oleh Perayu, MAKA kami dengan sebulat suara membuat perintah seperti berikut:-

1. Mahkamah meluluskan Permohonan Penarikan Balik Kes Rayuan No **10000-077-0118-2021** berdasarkan seksyen 95(1) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.
2. Kes Rayuan No. **10000-044-0007-2020** adalah **DIBATALKAN**.

Dibaca dan ditandatangani oleh;


.....
1. **YAA DATO' MOHAMMAD ADIB BIN HUSAIN**

Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh;



.....
2. YA DATO' HAJI MOHD AMRAN BIN HAJI MAT ZAIN

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor



.....
3. YA DATO' MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor